

1503910-69.2021.8.26.0019
Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo
Assunto: Desacato
Magistrado: EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR
Comarca: Americana
Foro: Foro de Americana
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 27/07/2022

... prática delitiva.
APELAÇÃO CRIMINAL - TRAFICO DE ENTORPECENTES - INSUFICIÊNCIA DE PROVA PARA
CONDENAÇÃO AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DO ENVOLVIMENTO DO RÉU NOS FATOS IMPUTADOS NA
EXORDIAL - INDÍCIOS QUE NÃO SUSTENTAM UMA CONDENAÇÃO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN
DÚBIO PRO REO - ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, VII, DO CPP - SENTENÇA
MANTIDA. Quando não houver provas robustas da autoria ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Americana
Foro de Americana
2ª Vara Criminal
Avenida Brasil Sul, nº 2669, Americana-SP - cep 13468-390

1503910-69.2021.8.26.0019 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº
1503910-69.2021.8.26.0019 - Controle nº 2021/000690
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Desacato
Autor:
Justiça Pública
Autor do Fato:
ANTONIO CARLOS BARCELAR
Juiz(a) de Direito:
Dr(a). EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR

Vistos.

ANTONIO CARLOS BARCELAR, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 331 c.c. art. 61, inc. II. Letra "j" (calamidade pública) ambos do Código Penal, porque, na data e local descritos na denúncia, desacatou funcionário público no exercício de suas funções.

Foi designada audiência de transação penal, a qual restou infrutífera (fls. 33 e 48). Foi ofertada, então, a denúncia de fls. 38/39.

O réu foi devidamente citado (fls. 47 e 63), apresentando defesa (fls. 68/76).

Na audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas arroladas, e o réu foi interrogado (fls. 87).

Encerrada a instrução, em sua manifestação (fls. 91/93), o Dr. Promotor de Justiça, entendendo não restar suficientemente comprovada a autoria do delito, requereu seja a ação penal julgada improcedente, com a conseqüente absolvição do réu, no que foi secundado pela Douta Defesa (fls. 96/97).

É, em síntese, o relatório.

DECIDO.

Preliminarmente, a título de regularização, a denúncia descreve claramente os fatos e condutas imputadas, bem como o objeto da imputação. Desta forma, não tendo sido suscitada nenhuma das causas previstas no artigo 397, do Código de Processo Penal, que ensejasse a absolvição sumária do acusado, recebo a denúncia de fls. 38/39.

No mérito, a ação penal é improcedente.

A materialidade do delito se encontre comprovada pelos autos de fls. 01/03.

A autoria dos crimes, contudo, é duvidosa. Apesar do teor das provas colhidas na fase inquisitorial, não houve confirmação das declarações em juízo, sob o crivo do contraditório.

O Guarda Municipal Edinei informou que estavam em patrulhamento, durante a vigência de Decreto Municipal acerca da aglomeração de pessoas devido a pandemia Covid-19, e na referida praça verificaram um aglomerado de pessoas, sendo que dirigiram-se ao local para avisá-los e dispersá-los. Narrou, ainda, que o réu, o qual encontrava-se alterado, ofendeu-os verbalmente, e foi em direção a equipe, sendo detido. Informou que quem teve mais contato com o réu foi seu parceiro, não se recordando especificamente das palavras. Por fim, o réu tentou agredir seu colega.

E, o Guarda Municipal Vagner informou que estavam em patrulhamento próximo a praça quando avistaram a aglomeração e, ante a pandemia, foram dispersar as pessoas, momento em que o réu se exaltou. Narrou que tentaram conversar com o réu, mas não possível, sendo que tentou agredir a equipe, tendo que contê-lo. Narrou que a abordagem foi efetuada pelo GM Marchesin, sendo para este proferidas as palavras ofensivas. Por fim, não se recorda exatamente das palavras ofensivas.

Em Juízo, o réu negou a prática do delito, alegando que realmente estava na praça, e que foi ao lugar para comer um pastel. Narrou que estava aguardando o pastel, quando os guardas chegaram e ordenaram que fosse embora. Disse que iria apenas aguardar o pastel e iria embora, momento em que foi agredido. Declarou, ainda, que os policiais foram ofendidos pela população. Nega que tenha proferido qualquer ofensa.

No caso presente, a divergência entre as versões apresentadas, somada a ausência de certeza da autoria, são suficientes para lançar dúvidas sobre a prática delitiva.

APELAÇÃO CRIMINAL - TRAFICO DE ENTORPECENTES - INSUFICIÊNCIA DE PROVA PARA CONDENAÇÃO AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DO ENVOLVIMENTO DO RÉU NOS FATOS IMPUTADOS NA EXORDIAL - INDÍCIOS QUE NÃO SUSTENTAM UMA CONDENAÇÃO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DÚBIO PRO REO - ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, VII, DO CPP - SENTENÇA MANTIDA. Quando não houver provas robustas da autoria delitiva, é imperiosa a aplicação do princípio in dubio pro reo, nos termos do artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal. (TJSP; Apelação Criminal 0075655-52.2005.8.26.0050; Relator (a): Willian Campos; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 3ª. Vara Criminal; Data do Julgamento: 11/05/2010; Data de Registro: 25/05/2010)

AMEAÇA - Sentença absolutória - Apelo ministerial - Pleito condenatório - Não cabimento - Materialidade delitiva não comprovada - Versões contraditórias entre vítima e acusado e que não foram amparadas por qualquer elemento probatório existente nos autos - (...) - Absolvição de rigor - Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 0006090-64.2015.8.26.0045; Relator (a): Márcio Eid Sammarco; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Arujá - 2ª Vara; Data do Julgamento: 22/11/2018; Data de Registro: 26/11/2018)

Assim, não é possível afirmar que o réu praticou o delito em questão.

Segundo Tomás de Aquino, um juízo só é justo quando nele estejam presentes três condições: a) que advenha de uma inclinação de justiça; b) que proceda de autoridade competente; e, c) que seu pronunciamento tenha sido urdido com a retidão da razão. Assim sendo, de acordo com o filósofo, na falta do primeiro desses endereçamentos, o juízo será injusto; se ausente o segundo, haverá usurpação do juízo; e, se omissos o terceiro, representará um juízo temerário. Em relação à racionalidade do juízo, o doutrinador ensina que faltando a certeza racional, é o mesmo que se julgar alguém com base em coisas duvidosas ou ocultas, com absurda prevalência de ligeiras conjecturas (In Summa teológica) Vale dizer: para que certo julgamento criminal esteja vinculado à justiça do razoável, é necessário exteriorizar, antes e acima de tudo, uma certeza racional sobre o que decidido a respeito da autoria do delito. Fora disso, sempre representará uma insegurança jurídica ou mera possibilidade de exatidão, que não se aproxima, nem mesmo remotamente, à justiça humana como idealizada. Enfim, não se permite ao Magistrado criminal o julgamento com esteio em suposição, que é um juízo hipotético, não representando senão um juízo sem fundamento preciso.

Assim, o decreto de non liquet é a mais justa solução ao caso presente.

Segundo Eberhardt Schmidt:

“Constitui princípio fundamental do Processo Penal o de que o acusado somente deve ser condenado, quando o Juízo, na forma legal, tenha estabelecido os fatos que fundamentam a sua autoria e culpabilidade. Se subsistir ainda apenas a menor dúvida, deve ser o acusado absolvido”. (Deutsches Strafprozessrecht - 1967, p. 48).

De acordo com R. Garraude:

“o processo penal tem por ponto de partida uma suspeita, em que se funda a acusação e toda a obra do processo tende a transformar essa suspeita em certeza. Se este fim não é atingido, o processo não pode ter por resultado uma condenação” (Compêndio de Direito Criminal, vol. II, Lisboa, Clássica Editora, p. 169).

A prova produzida nos autos não permite convicção firme e segura quanto à autoria delitiva atribuída ao acusado.

Assim, a dúvida deve beneficiar o acusado, prestigiando-se, no caso, o princípio "in dubio pro reo".

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal para absolver o réu ANTONIO CARLOS BARCELAR, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
P. I. C.

Americana, 27 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA